



COPIA

Città di Squillace

- Provincia di Catanzaro -

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°		Registro Deliberazioni	OGGETTO
31		29.12.2023	Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 267/2000 – Ditta Grafiche Falcone c/ Comune di Squillace.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARE DI CUI ALL'ART.49
DEL D.GLS.VO N.267 DEL 18/8/2000

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO

L'anno **2023** Addì **29** Del mese di **Dicembre**
Alle ore **18:30** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunito il Consiglio
Comunale in seduta straordinaria - Il convocazione
nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	MUCCARI	Pasquale	Sindaco	SI
2	CARABETTA	Stefano	Consigliere	SI
3	CACCIA	Francesco Guerino	Consigliere	NO
4	TALOTTA	Rosetta	Consigliere	SI
5	MERCURIO	Paolo	Consigliere	SI
6	ALOISE	Alessandro	Consigliere	NO
7	ROTUNDO	Francesco	Consigliere	SI
8	PRIMERANO	Antonio	Consigliere	NO
9	VECCHIO	Giuseppe	Consigliere	NO
10	MESORACA	Oldani Rocco	Consigliere	NO
11	ZOFREA	Vincenzo	Consigliere	NO
12	MUNGO	Anna Maria	Consigliere	NO
13	FACCIOLO	Giuseppe	Consigliere	SI

Assiste il Segretario Com.le D.ssa Giuseppina Ferrucci

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Paolo Mercurio il quale, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

che la ditta Grafiche Falcone, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Scarpino, ha eseguito lavori e forniture di materiale tipografico per come affidati dal Comune di Squillace con determinazione n. 24 del 24 febbraio 2014, per l'importo di Euro 45.722,00;

che il comune di Squillace, non ottemperava al suddetto pagamento, pertanto la ditta grafiche Falcone, proponeva ricorso per decreto ingiuntivo davanti al Tribunale civile di Catanzaro, il quale emetteva il decreto ingiuntivo n. 642/2023, con il quale veniva ingiunto al Comune di Squillace, il pagamento della somma di Euro 45.722,00 oltre interessi, oltre spese del procedimento monitorio liquidate in Euro 286,00 per esborsi, euro 1.370,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, per un totale complessivo di Euro 51.744,83, di cui Euro 45.722,00 per sorte capitale, Euro 3.737,81 per interessi legali ed Euro 2.284,99 per spese e compensi di lite;

che successivamente alla notifica del predetto decreto ingiuntivo sono corse trattative di bonario componimento, in particolare, il Comune di Squillace rinuncia all'opposizione al citato decreto ingiuntivo n. 642/2023, offrendo a tacitazione di ogni pretesa la somma di Euro 40.000,00 omnia;

che la ditta Grafiche Falcone, per il tramite del proprio rappresentante, avv. Giovanni Scarpino, ha comunicato formalmente, la volontà di accettare la somma di Euro 40.000,00 omnia a tacitazione del debito di cui al decreto ingiuntivo n. 624/2023, a condizione che la predetta somma venga interamente versta dal Comune entro il termine del corrente anno solare;

Visto:

- *L'art. 194 del d.lgs. 267/00 il quale stabilisce che con la deliberazione consiliare di cui all'art. 193, in sede di riequilibrio di bilancio, o con diversa periodicità stabilita dal Regolamento di contabilità, l'Ente riconosce la legittimità dei debiti fuor bilancio derivanti dalle fattispecie di cui al comma 2 lett. a) – b) – c)- d) – e) dello stesso articolo, adottando contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli stessi, ovvero:*
- *Sentenze esecutive*
- *Copertura disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da Statuto, convenzioni o atti costitutivi, purchè sia rispettato l'obbligo del pareggio di bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- *Ricapitalizzazione, nei limiti e forme previste dal codice civile o norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*

- Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Considerato che:

- il decreto ingiuntivo di cui trattasi rientra tra le ipotesi di debito fuori bilancio previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 267/00, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità, poiché il vigente testo del c.p.c. all'art. 282, definisce la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva fra le parti, discendendone la legittimità del riconoscimento del debito fuori bilancio;
- nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento di debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva;
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile che è maturato all'esterno dello stesso e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

Considerato altresì che in materia di riconoscimento di debito fuori bilancio, si è pronunciata la Corte dei Conti Sicilia, con delibera n. 177 del 13 maggio 2015, ribadendo la necessità del preventivo riconoscimento del debito da parte dell'Organo consiliare anche nell'ipotesi di debiti derivanti da sentenze esecutive, per loro natura caratterizzati da assenza di discrezionalità;

Visto l'art. 193 del d.lgs. 267/00, il quale al secondo comma prevede tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

Rilevato che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sino trasmessi agli organi di controllo e alla competente procura della corte dei conti;

Dato atto che il debito da riconoscere ammonta ad Euro 40.000,00 per come determinato a seguito di atto transattivo depositato in atti e che lo stesso può essere

finanziato con imputazione al cap. 87 del bilancio di previsione finanziario 2023/2025;

***PRESO ATTO** dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;*

***VISTO** il parere favorevole con riserva, formulato dal Revisore dei conti dell'Ente;*

***CON VOTI** favorevoli unanimi*

DELIBERA

- 1. Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 267/00 e per le motivazioni espresse in premessa, la legittimità del debito fuori bilancio derivante da decreto ingiuntivo n. 642/2023, emesso dal Tribunale di Catanzaro, su ricorso della ditta Grafiche Falcone, per l'importo di Euro 40.000,00 omnia, per come rideterminato a seguito di atto di transazione tra la ditta Grafiche Falcone, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Scarpino e il Comune di Squillace e che risulta depositato in atti;*
- 2. Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario di effettuare tutti gli adempimenti connessi al presente provvedimento;*
- 3. Di trasmettere il presente provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289/2002;*

Con successiva votazione, riportante il seguente risultato:

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.

Del 29/12/2023

Delibera n. 31

IL PRESIDENTE

(f.to Paolo Mercurio)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(f.to dott. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

(f.to dott. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).

☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale

Squillace, lì

Il Segretario comunale

Dott. Giuseppina Ferrucci

